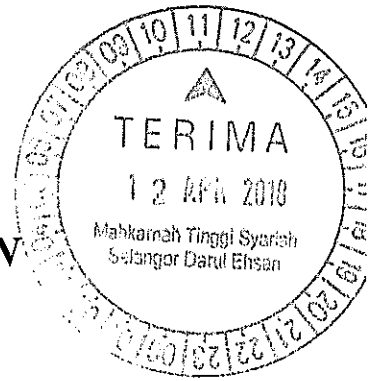


ZAINAB BINTI MOHD HUSSAIN
lwn
LATIFAH BINTI HASSAN & 9 YANG LAIN



[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Aidi Bin Hj. Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Panel), YA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Panel)]

Pada : 12hb April 2018

Kes Rayuan No. 10000-017-0022-2017

Peguam Perayu:

Dato' Mohd Zaidi Bin Haji Md Zain @ Zakaria dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Responden:

Encik Muhammad Izhar Bin Mohd Salehuddin dari Tetuan Ram Reza & Muhammad.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Perayu Zainab Binti Mohd Hussain telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal Saman No: 10300-017-0618-2013

yang bertarikh 15hb Februari 2017. Perkara yang dirayu oleh Perayu adalah seperti berikut;

- a. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[2] Pada 5hb Mac 2014 Perayu telah memfailkan Tuntutan Harta Sepencarian terhadap sebuah hartanah beralamat di No. 138, Pinggiran Zaaba, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur dan menamakan Responden-Responden sebagai Defendan-Defendan kes melalui kausa tindakan kes Mal No.: 10300-017-0618-2013.

[3] Perayu dalam tuntutannya memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor mengisytiharkan hartanah/rumah tersebut sebagai harta sepencarian dan dibuat pembahagian yang sama banyak antara Perayu dan bekas suaminya Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad. Responden-Responden adalah merupakan waris kepada Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad.

[4] Perayu telah berkahwin dengan Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad pada 15hb Ogos 1964 di Negeri Pulau Pinang.

[5] Perayu menyatakan bahawa beliau ada melakukan sumbangan secara langsung terhadap pemerolehan hartanah tersebut dimana mendakwa telah memberikan wang RM 10, 000.0 kepada Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad sebagai wang deposit pembelian hartanah tersebut. Perayu juga mendakwa bahawa beliau juga telah melakukan sumbangan secara tidak langsung dalam pemerolehan rumah tersebut dengan cara memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga Allahyarham bersama dengannya.

[6] Responden 1 adalah Isteri Pertama Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad.

[7] Responden 2 hingga 5 adalah merupakan anak-anak Responden 1 dan Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad.

[8] Responden 6 adalah anak angkat Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad bersama Responden 1.

[9] Responden 7 hingga 10 adalah merupakan anak-anak Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad bersama Perayu.

[10] Ketika tuntutan harta sepencarian dibuat oleh Perayu terhadap Responden-Responden kesemua anak-anak Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad telah pun dewasa.

[11] Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad telah meninggal dunia pada 4hb Disember 2005 kerana sakit tua. Ketika meninggal dunia, Allahyarham meninggalkan dua (2) orang isteri iaitu Perayu dan Responden 1.

[12] Responden 1 hingga 6 dalam pembelaan telah menafikan wujudnya sumbangan langsung dan tidak langsung Perayu dalam memperolehi hartanah tersebut. Hartanah tersebut didiami oleh Responden 1 hingga 6 bersama Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad sejak hartanah tersebut dibeli pada tahun 1978. Responden 1 hingga 6 menegaskan bahawa hartanah tersebut diperolehi hasil usaha tunggal Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad.

[13] Responden 1 hingga 6 telah membuat tuntutan balas terhadap Perayu dengan menuntut sebuah rumah yang beralamat di No. 8, Jalan 14/43, 46100, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan sebagai harta sepencarian antara Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad dan Perayu. Responden 1 hingga 6 menyatakan bahawa rumah tersebut telah diperolehi oleh Perayu dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad. Responden 1 hingga 6 mendakwa bahawa pembayaran balik pinjaman rumah tersebut telah disumbangkan oleh Allahyarham.

[14] Fakta/keterangan bagi hartanah beralamat di No. 138, Pinggiran Zaaba, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur adalah seperti berikut;

- a) Hartanah tersebut adalah merupakan tanah lot yang dikenali sebagai Lot 29575, HSD 4993, Mukim Kuala Lumpur yang di atasnya terdapat sebuah rumah kediaman jenis Bungalow 2 tingkat;
- b) Pada 27hb Mei 1977 Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad telah menandatangani Perjanjian Jual Beli hartanah tersebut diantara Allahyarham (sebagai Pembeli) dan Uda-Sea Park Development Sdn Bhd (sebagai Penjual dan pemaju);
- c) Hartanah tersebut dibeli dengan harga RM 110,000.00 dimana Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad telah mendapat pembiayaan pinjaman perumahan sebanyak RM 88,633.00 (termasuk bayaran Insuran kebakaran RM 583.00 dan insuran nyawa RM 4, 050.00);
- d) Wang deposit sebanyak RM 26, 000.00 telah dibayar kepada Uda-Sea Park Development Sdn Bhd atas nama Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad.
- e) Bayaran balik pinjaman perumahan hartanah tersebut dibuat melalui pemotongan gaji Allahyarham Mohamed Naim Bin

Haji Ahmad pada setiap bulan sehingga pinjaman selesai pada 11hb Februari 1995.

- f) Sejak rumah tersebut siap dibina, rumah tersebut didiami oleh Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad bersama Responden 1 hingga 6;
- g) Pada tahun 1997, Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad telah memindahmilik hartanah tersebut kepada tiga nama iaitu Defendan 3 sebanyak 1/3 bahagian, Defendan 4 sebanyak 1/3 bahagian dan Defendan 6 (sebagai pemegang amanah kepada Defendan 2) sebanyak 1/3 bahagian; dan
- h) Pada 4hb Disember 2005, Allahyarham Mohamed Naim Bin Haji Ahmad telah meninggal dunia kerana sakit tua.

[15] Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menjalankan prosiding perbicaraan dengan cara pihak-pihak mengemukakan keterangan lisan dengan memfailkan affidavit masing-masing seperti berikut;

- a) Affidavit Keterangan Plaintiff bertarikh 29hb September 2014;
- b) Affidavit Keterangan Utama Defendan 4 bertarikh 10hb Mac 2015;

- c) Affidavit Keterangan Utama Defendan 6 bertarikh 10hb Mac 2015;
- d) Affidavit Keterangan Utama Defendan 7 bertarikh 16hb November 2015;
- e) Affidavit Keterangan Utama Defendan 8 bertarikh 16hb November 2015; dan
- f) Affidavit Keterangan Utama Defendan 10 bertarikh 16hb November 2015

[16] Deponen-Deponen yang merupakan pihak-pihak kemudiannya telah diperiksa mengenai affidavit masing-masing oleh pihak satu lagi. Sepanjang prosiding perbicaraan juga tiada sebarang keterangan saksi dikemukakan oleh mana-mana pihak.

[17] Pada 15hb Februari 2017, setelah pihak-pihak memfailkan Hujah Bertulis masing-masing, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memutuskan/memerintahkan seperti berikut;

- b. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[18] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuannya pada 22hb Februari 2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[19] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak.

[20] Berdasarkan Rekod Prosiding perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi Syariah, kami mendapati;

- a) Perbicaraan telah dijalankan dengan cara pihak-pihak memfailkan keterangan secara beraffidavit;
- b) Pihak-pihak yang memfailkan keterangan secara beraffidavit (deponen) kemudiannya telah diperiksa balas oleh pihak satu lagi; dan
- c) Tiada sebarang keterangan saksi telah dikemukakan oleh pihak-pihak sepanjang prosiding perbicaraan.

[21] Bagi mengulas prosiding perbicaraan tersebut kami perturunkan peruntukan undang-undang berkaitan cara keterangan diberikan kepada Mahkamah. Seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan bahawa keterangan hendaklah diambil secara **lisan**. Seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan seperti berikut;

“Keterangan hendaklah diambil secara lisan

Tertakluk kepada Enakmen ini dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 5/2003], apa-apa fakta yang dikehendaki dibuktikan pada perbicaraan apa-apa prosiding melalui keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi hendaklah dibuktikan dengan memeriksa pihak-pihak atau saksi-saksi itu secara lisan di dalam Mahkamah terbuka.”

[22] Peruntukan tersebut secara jelas menyatakan bahawa apa-apa keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi bagi membuktikan sesuatu fakta pada prinsipnya hendaklah diberikan secara lisan. Namun demikian Mahkamah boleh dengan alasan yang munasabah memerintahkan/membenarkan mana-mana saksi memberikan keterangan secara beraffidavit seperti yang diperuntukan pada seksyen 101 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen 101 menyatakan seperti berikut;

“Keterangan melalui affidavit

*Mahkamah boleh, pada masa atau sebelum perbicaraan apa-apa prosiding, memerintahkan supaya affidavit mana-mana **saksi** dibacakan pada perbicaraan itu jika dalam hal keadaan kes itu adalah difikirkannya munasabah untuk memerintahkan sedemikian.”*

[23] Berdasarkan Seksyen 101 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, undang-undang hanya membenarkan keterangan saksi sahaja dibuat atau diberikan melalui affidavit. Seksyen 101 tersebut tidak menyatakan bahawa pihak-pihak juga boleh memberikan keterangan melalui affidavit.

[24] Seterusnya, adakah perkataan “*mana-mana saksi*” itu adalah juga termasuk Plaintiff atau Defendan sesuatu kes?, kami merujuk kepada makna yang telah diberikan oleh statut. Seksyen 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 5/2003] telah mentafsirkan perkataan saksi dengan memberi makna seperti berikut;

“ ‘saksi’ tidak termasuk plaintiff, defendan dan orang tertuduh.”

[25] Berdasarkan Seksyen 3 Enakmen 5/2003 tersebut, jelaslah bahawa pihak-pihak kepada sesuatu kes bukanlah merupakan saksi bagi kes tersebut. Oleh yang demikian, pihak-pihak tidak boleh memberikan keterangan melalui affidavit berdasarkan seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang dibaca bersama dengan seksyen 101 Enakmen yang sama dan seksyen 3 Enakmen 5/2003.

[26] Seterusnya, berhubungan dengan perbicaraan tersebut yang mana tiada pihak-pihak yang mengemukakan keterangan saksi bagi membuktikan dakwaan masing-masing, Kami merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dan Ahmad:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم , لكن البينة على
المدعى واليمين على من أنكر

“Terjemahan: Jika manusia diberi segala apa yang didakwanya nescaya ada di antara manusia yang mendakwa harta sesuatu kaum dan menuntut hutang darah mereka. Tetapi pembuktian adalah ditanggung oleh orang yang mendakwa dan sumpah dikenakan ke atas orang yang ingkar.”

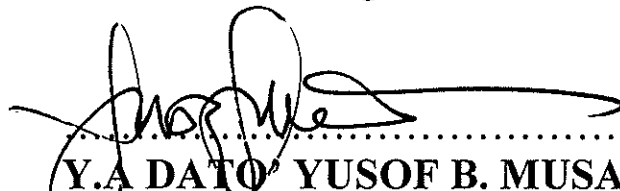
[27] Berdasarkan ulasan pada perenggan [20] hingga [26] kami berpendapat prosiding perbicaraan dengan mengambil keterangan (dakwaan) Plaintiff/Perayu dan Defendan-Defendan/Responden adalah bersalahan dengan undang-undang dan hukum Syarak. Oleh yang demikian, kami berpendapat prosiding perbicaraan tersebut adalah cacat dan kami tiada pilihan lain melainkan memerintahkan perbicaraan tersebut hendaklah dibicarakan semula.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Perintahkan kes Mal Mahkamah Tinggi Syariah Selangor No.: 10300-017-0618-2013 bertarikh 15hb Februari 2017 dibatalkan: dan
- ii] Mahkamah Perintahkan kes Mal Mahkamah Tinggi Syariah Selangor No.: 10300-017-0618-2013 dibicarakan semula dihadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
2. **Y.A DATO' YUSOF B. MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor